

1502384-65.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Pires Zanatta Cherubim

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329576/2021 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21759059 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 761/21/135 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2329576 - 07º D.P. S.BERNARDO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502384-65.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502384-65.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329576/2021 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21759059 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 761/21/135 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2329576 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER ALVES DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez

VISTOS.

CLEBER ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 09h00, na Rua da Educação, s/nº, bairro Montanhão, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 58,83g de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, divididos em 25 invólucros plásticos; 12,92g de cocaína, fracionados em 36 invólucros plásticos; e 3,8g de cocaína na forma de crack, acondicionados em 34 frascos do tipo eppendorf, fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado (fls. 88), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 91). Recebida a

denúncia às fls. 93, o réu foi citado.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu ao final (audiovisual).

Em debates, a acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia; ao passo que a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente requereu a aplicação da pena no patamar mínimo (audiovisual).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de substância entorpecente, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito vem demonstrada no auto de exibição e apreensão de fls.

14, no laudo de constatação a fls. 15/17 e no laudo químico-toxicológico de fls.

104/106.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (fls. 08), em Juízo o réu, confessou a prática do delito nos moldes descritos na denúncia, dizendo que é viciado e foi pago para conduzir a droga apreendida. Policiais abordaram e disseram para ele apontar a "casa bomba", mas não falou. Recebeu um pouco de droga para levar a droga para uma pessoa chamada Alexandre. Tem passagem por tráfico e roubo (audiovisual).

Trata-se de réu confesso na presença de Magistrada e sob o pálio de todas as garantias constitucionais.

Nesse sentido:

"Tem se entendido que "a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la. Explico.

Sob o crivo do contraditório, o policial civil Marcos Vinicius Taninaga disse que realizava diligências pelo local dos fatos, conhecido pelo comércio de entorpecentes, junto com seu colega. Ao passarem perto de uma viela, a bordo de viatura descaracterizada, avistaram o indiciado, em um ponto de possível venda de drogas. Ato contínuo, este suspeito desceu a viela, não sendo possível abordá-lo. O depoente e seu parceiro seguiram pela via pública e realizaram o retorno com a viatura, constatando que o averiguado já havia retornado. Também visualizaram que ele possuía um saco plástico escondido em sua cintura, demonstrando certo volume. Assim, decidiram realizar a sua abordagem. Em revista pessoal, localizaram na cintura do réu, dentro de um saco plástico, contendo crack, maconha e cocaína. Diante de tais fatos foi dada voz de prisão ao réu, o qual foi conduzido ao Distrito Policial. Ele confessou que estava no tráfico. Não conhecia o acusado antes dos fatos. (audiovisual).

Por seu turno, o policial civil Carlos Roberto Duarte relatou que realizava diligências pelo local dos fatos, conhecido pelo comércio de entorpecentes, junto com seu colega. Ao passarem perto de uma viela, avistaram o indiciado, em um ponto de possível venda de drogas. Ato contínuo, este suspeito desceu a viela, não sendo possível abordá-lo. O depoente e seu parceiro seguiram pela via pública, constatando que o averiguado já havia retornado. Também visualizaram que ele possuía um saco plástico escondido em sua cintura, demonstrando certo volume. Assim, decidiram realizar a sua abordagem. Em revista pessoal, localizaram na cintura do réu, dentro de um saco plástico, contendo crack, cocaína e maconha. Não havia dinheiro. Ele confessou que estava no tráfico. Não conhecia ele antes dos fatos e ele não resistiu a prisão (audiovisual).

Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar o depoimento dos policiais. Destarte, prevalecem os testemunhos por eles prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. O depoimento de policiais tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Por fim, a quantidade de droga apreendida e sua forma de acondicionamento – 58,83g de Cannabis sativa L., acondicionados em 25 (vinte e cinco) invólucros; 12,92g de cocaína acondicionados em 28 (vinte e oito) invólucros plásticos e 3,8g de “crack”, acondicionados em 34 (trinta e quatro) microtubos plásticos (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14; laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo químico-toxicológico de fls. 104/106), além das circunstâncias que envolveram sua apreensão (local conhecido como ponto de venda de drogas), constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, conforme preconiza o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

Cumprir anotar, outrossim, que a circunstância de o réu não ter sido preso quando efetuava a venda da droga à usuário, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, não sendo exigível, necessariamente, a prática de atos onerosos, pois suficiente a identificação da finalidade mercantil.

A não abordagem de usuário e a não oitiva de testemunhas civis, por si só, não leva à absolvição do réu, diante da conhecida dificuldade de tal diligência em crimes da natureza do ora tratado.

Portanto, o acusado realizou conduta típica - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, a quantidade de droga apreendida não pode ser reputada como considerável, todavia, sua natureza é potencialmente destruidora – 58,83g de Cannabis sativa L., acondicionados em 25 (vinte e cinco) invólucros; 12,92g de cocaína acondicionados em 28 (vinte e oito) invólucros plásticos e 3,8g de “crack”, acondicionados em 34 (trinta e quatro) microtubos plásticos (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14; laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo químico-toxicológico de fls. 104/106).

Ademais, o réu é portador de maus antecedentes (cf. certidão de fls. 25/29 – autos nº 0010654-33.2005.8.26.0564 da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo; autos nº 0035658-33.2009.8.26.0564 da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo; e 0051443-40.2006.8.26.0564 da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), o que demonstra que sua conduta social é reprovável e sua personalidade é deturpada e voltada para o desprezo das regras de boa convivência social. Por outro lado, as consequências do crime não foram dignas de nota. Assim, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (conforme se depreende da certidão de fls. 25/29 autos nº 0000027-52.2014.8.26.0564 da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo). Também há que se considerar, por outro lado, a atenuante referente à confissão do acusado. Contudo, ambas não se compensam, em razão da reincidência preponderar sobre a

confissão espontânea. Desse modo, agravo as penas em 1/12 (metade do que esta Magistrada normalmente adotaria no caso de reincidência sem qualquer outra atenuante), fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. O réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 25/29).

Neste ponto, não há que se falar em "bis in idem" por conta do reconhecimento da reincidência na segunda frase e afastamento da presente causa de diminuição, como quer fazer crer a Defesa, tendo em vista as previsões legais que autorizam o acréscimo de pena e afastamento do reconhecimento de tráfico privilegiado no caso em tela.

Não obstante o disposto no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, a situação concreta recomenda a adoção de regime mais gravoso. Com efeito, o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 25/29).

Desta maneira, considerando o teor da súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que admite adoção de regime mais gravoso quando fundado em elemento concreto, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O valor da pena de multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete), no patamar fixado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, haja vista o réu ter sido condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além disso, conforme decisão do STF, proferida no Habeas Corpus 97.256, não entendo que essa substituição seja suficiente, segundo previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, haja vista o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 25/29).

Com relação a detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito (artigo 33, do Código Penal).

Nessa ordem de ideias, o dispositivo em tela somente deve ser aplicado em segunda instância quando a fixação do regime inicial tenha sido feito apenas com base no quantum da pena, o que não é o caso dos autos. Conforme decidiu esta Corte:

"Embora sem fazer nenhuma restrição, o dispositivo em comento tem alcance limitado. Vale, por exemplo, para a hipótese em que o regime prisional é fixado, única e exclusivamente, em razão do quantum da pena (fechado para pena superior a 08 anos e semiaberto para pena acima de 04 anos e igual ou inferior a 08 anos). Por outro lado, contudo, escolhido regime gravoso em virtude da reincidência, dos maus antecedentes, da gravidade concreta do crime, etc., sem nenhuma consideração da quantidade da pena, não tem aplicação o § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, criado para fim de aproveitamento, na determinação daquele, do tempo de prisão cautelar cumprido pelo réu." (ED nº 0041630-71.2011.8.26.0577/5000, rel. Des. Renê Ricupero).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado CLEBER ALVES DA COSTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete), no patamar fixado.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que respondeu preso ao processo, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, devendo manter-se

em tal estado por não vislumbrar qualquer alteração do quadro fático. Observo, ademais, o regime inicial de cumprimento de pena imposto e a reincidência do acusado (fls. 25/29).

Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

De plano, nos termos do artigo 58, §1º, da Lei nº 11.343/06, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição da substância entorpecente apreendida nos autos.

Em relação a eventual dinheiro apreendido nos autos, decreto o seu perdimento em favor da União, pois oriundo da mercancia ilícita. Providencie-se nos termos do artigo 481, inciso I, das NSCGJ e oficie-se à SENAD, nos termos do artigo 63, §4º, da Lei nº 11.343/06, efetuando-se as demais comunicações necessárias.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, arts.393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, art.398, após o trânsito em julgado). Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA